

Кому: ATA Tax Sp. z o.o. (вниманию: г-жа Барбара Отжонсек)
От кого: Accounting.Az LLC
Дата: 20 мая 2026 г.
Тема: Налоговые обязательства профессионального спортсмена — налогового резидента Польши — в связи с участием в спортивном соревновании в Азербайджане

1. Резюме

На основании предоставленной информации и применимого законодательства Азербайджанской Республики, доход профессионального спортсмена — налогового резидента Польши, — полученный от участия в международном спортивном соревновании в Азербайджане, **полностью освобождён от обязательных платежей в Азербайджане** (подходный налог, обязательные государственные социальные взносы, обязательное медицинское страхование) при условии, что выплата осуществляется организатором соревнования и квалифицируется как приз (*mükafat*).

Соответственно, у спортсмена **не возникает** обязанности по налоговой регистрации, подаче декларации или уплате каких-либо налогов и взносов в Азербайджане в связи с данным мероприятием.

Подробный анализ изложен ниже.

2. Исходные обстоятельства

Настоящее заключение подготовлено на основании следующих обстоятельств, как они были изложены ATA Tax Sp. z o.o.:

- Клиент — физическое лицо, налоговый резидент Республики Польша, профессиональный спортсмен в дисциплине единоборств;
- Клиент планирует участие в спортивном поединке, проводимом на территории Азербайджанской Республики;
- В соответствии с информацией, полученной ATA Tax от организатора мероприятия, организатор **не будет удерживать налог у источника**; ответственность за исполнение налоговых обязательств в Азербайджане (если таковые возникнут) возлагается на самого спортсмена;
- ATA Tax обратилась за консультацией относительно объёма и характера возможных налоговых обязательств клиента в Азербайджане.

Заключение основано исключительно на указанных фактах. Изменение фактических обстоятельств может повлечь иные выводы.

3. Налоговый анализ

3.1. Соглашение об избежании двойного налогообложения

Конвенция между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (далее — «СИДН»), подписанная 26 августа 1997 г. и вступившая в силу 20 января 2005 г., действует в редакции с учётом Многосторонней конвенции (MLI), вступившей в силу в отношении Азербайджана с 1 января 2025 г.

Согласно статье 17 СИДН, доход спортсмена, полученный от его профессиональной деятельности, осуществляемой в Азербайджане, **может облагаться налогом в Азербайджане**. Следовательно, СИДН не препятствует налогообложению такого дохода в Азербайджане; вместе с тем фактическое возникновение налоговых обязательств определяется нормами внутреннего законодательства Азербайджана.

3.2. Освобождение по статье 102.1.15 Налогового кодекса Азербайджана

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (далее — «НК АР») в статье 102.1.15 устанавливает следующие категории необлагаемого подоходным налогом дохода физических лиц:

№	Категория освобождения	Лимит
(i)	Призы (<i>mükafat</i>) в натуральной форме, полученные на соревнованиях и конкурсах	Полное освобождение
(ii)	Призы (<i>mükafat</i>), выплачиваемые организаторами международных и межгосударственных спортивных соревнований , а также национальными спортивными федерациями (ассоциациями), выступающими организаторами таких международных или межгосударственных соревнований	Полное освобождение без ограничения по сумме
(iii)	Денежные призы, выплачиваемые национальными спортивными федерациями (ассоциациями) и спортивными клубами по итогам внутренних спортивных соревнований (республика, регион, город, район)	До 50 000 AZN

Для рассматриваемого кейса применима норма пункта (ii) — освобождение призов, выплачиваемых организаторами международных спортивных соревнований.

3.3. Условия применения освобождения по статье 102.1.15 НК АР

Освобождение применяется при одновременном соблюдении следующих условий:

Условие 1 — Международный или межгосударственный характер соревнования. Мероприятие должно квалифицироваться как международное (*beynəlxalq*) или межгосударственное (*ölkəlararası*) спортивное соревнование. Профессиональный поединок единоборств с участием спортсменов из разных стран, как правило, удовлетворяет данному критерию.

Условие 2 — Плательщиком выступает организатор соревнования или национальная федерация. Освобождение применяется только в случае, если выплата осуществляется организатором соревнования либо национальной спортивной федерацией (ассоциацией), выступающей

организатором международного соревнования. Выплаты от третьих лиц (спонсоров, агентов, менеджмент-компаний, телевещателей) под действие данной нормы **не подпадают**.

Условие 3 — Квалификация выплаты как *mükafat* (приз/вознаграждение). Термин *mükafat* для целей ст. 102.1.15 НК АР следует понимать как приз / награду, выплачиваемую организатором международного или межгосударственного спортивного соревнования в связи с участием спортсмена в таком соревновании. Освобождение **не следует автоматически распространять** на фиксированный гонорар за участие (*fight purse, appearance fee*), плату за услуги (*service fee*), рекламные, медийные или спонсорские выплаты — даже если они исходят от организатора — если договорные документы прямо не подтверждают их призовой характер. Если договор называет выплату *fight purse, appearance fee* или *service fee*, применимость освобождения становится спорной и требует дополнительного обоснования.

Условие 4 — Прямая связь с участием в соревновании. Выплата должна быть напрямую связана с участием спортсмена в конкретном соревновании, проводимом в Азербайджане. Выплаты за рекламную деятельность, медиа-появления или иные коммерческие обязательства, не связанные непосредственно с самим соревнованием, под освобождение не подпадают.

3.4. Социальные взносы и обязательное медицинское страхование

Сфера охвата по СВ. Согласно статье 12 Закона Азербайджанской Республики «О социальном страховании», обязательным государственным социальным страхованием охватываются лица, работающие по трудовому договору; индивидуальные предприниматели; а также иностранцы, получающие из источников в Азербайджане заработную плату и иные доходы, подлежащие обложению социальными взносами. Спортсмен-нерезидент, выступающий на разовом мероприятии без заключения трудового договора и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Азербайджане, **формально не подпадает** под охват данной нормы.

Освобождение по статье 15 Закона «О социальном страховании». Независимо от вопроса об охвате, статья 15 Закона прямо относит **стоимость призов (*mükafat*), полученных на соревнованиях и конкурсах в натуральной и денежной форме**, к доходам, на которые социальные взносы **не начисляются**.

Обязательное медицинское страхование (ОМС). При квалификации выплаты как приза / *mükafat* и при отсутствии трудовых отношений спортсмена с азербайджанским организатором взносы на ОМС не должны возникать, поскольку выплата не является заработной платой или иным трудовым вознаграждением. При иной квалификации выплаты (в частности, как вознаграждения за услуги) вопрос ОМС подлежит отдельной проверке.

3.5. Процедурный аспект: форма ДТА-03

Согласно Правилам администрирования международных договоров об избежании двойного налогообложения, утверждённых Государственной налоговой службой Азербайджанской Республики, форма **ДТА-03** подаётся нерезидентом для применения освобождения или пониженной ставки, **предусмотренной СИДН**. Поскольку в настоящем кейсе освобождение возникает на основании **внутреннего законодательства Азербайджана** (ст. 102.1.15 НК АР), а не положений СИДН, подача формы ДТА-03 не требуется.

4. Выводы

4.1. Основной сценарий: освобождение применяется

При условии, что выплата спортсмену:

- осуществляется организатором международного спортивного соревнования;
- квалифицируется в договоре как приз / *mükafat* (либо имеет аналогичный характер); и
- непосредственно связана с участием в соревновании, —

у спортсмена **не возникает** каких-либо налоговых обязательств в Азербайджане. В частности:

Подходный налог в Азербайджане	не возникает (ст. 102.1.15 НК АР)
Обязательные социальные взносы	не подлежат уплате
Взносы на обязательное медицинское страхование	не подлежат уплате
Регистрация в налоговых органах Азербайджана	не требуется
Подача налоговой декларации в Азербайджане	не требуется
Подача формы DTA-03	не требуется

4.2. Альтернативный сценарий: освобождение не применяется

Если выплата по своей правовой природе не подпадает под освобождение по ст. 102.1.15 НК АР (например, квалифицируется в договоре как плата за услугу либо производится не организатором мероприятия, а третьим лицом), налоговый режим определяется правовой квалификацией выплаты:

- **Выплата сохраняет характер денежного приза/выигрыша, но не подпадает под специальную льготу:** может применяться режим налогообложения денежных выигрышей и призов по ставке **10%** у источника выплаты;
- **Выплата квалифицируется как вознаграждение нерезидента за услуги (выступление) в Азербайджане без постоянного представительства:** базовым сценарием является налогообложение у источника по **ст. 125 НК АР** без права на вычет расходов; ставка определяется характером дохода;
- **Режим налогообложения заработной платы (ст. 101 НК АР)** применим только при наличии трудовых отношений или признаков трудового договора между спортсменом и азербайджанским организатором, что в рассматриваемом кейсе маловероятно.

В части процедуры: если азербайджанский источник выплаты обязан удержать налог у источника, первично работает именно этот механизм. Обязанность спортсмена самостоятельно зарегистрироваться в налоговом органе Азербайджана и подать декларацию о доходах (в срок до 31 марта года, следующего за отчётным) возникает лишь в случае, если удержание у источника не было произведено.

В альтернативном сценарии также могут возникнуть обязательства по СВ и ОМС в зависимости от характера выплаты и наличия трудовых отношений.

5. Следующие шаги

Для подтверждения применимости основного сценария (раздел 4.1) рекомендуется получить и проанализировать:

1. Договор между спортсменом и организатором мероприятия — в части квалификации выплаты и её структуры (приз, гонорар за участие, плата за услугу, бонус за победу и т.д.);
2. Сведения о статусе организатора (резидент или нерезидент Азербайджана);
3. Информацию о наличии иных выплат от третьих лиц в связи с данным мероприятием.

Ключевая практическая рекомендация: В договоре и в письменном подтверждении от организатора рекомендуется использовать формулировку «**prize / award / mükafat, выплачиваемый организатором международного спортивного соревнования**», а не «service fee», «appearance fee» или «participation fee». Это напрямую поддерживает применение освобождения по ст. 102.1.15 НК АР.

При наличии сомнений в квалификации выплаты целесообразно получить от организатора письменное подтверждение того, что выплата представляет собой приз (*mükafat*), связанный с международным спортивным соревнованием.

6. Оговорки

Настоящее заключение носит общий аналитический характер и подготовлено для информационных целей ATA Tax Sp. z o.o. на основании предоставленных сведений и действующего законодательства Азербайджанской Республики по состоянию на дату его подготовки. Заключение не является юридической консультацией и не может служить единственным основанием для принятия решений. В случае изменения законодательства, появления разъяснений уполномоченных органов либо выявления дополнительных фактических обстоятельств выводы настоящего заключения подлежат пересмотру.

Настоящее заключение охватывает исключительно налоговые последствия в Азербайджанской Республике. Налоговые последствия в Республике Польша, включая обязанность декларирования и применение положений СИДН на польской стороне, находятся вне сферы настоящего анализа и должны оцениваться ATA Tax Sp. z o.o. самостоятельно.

Accounting.Az LLC не несёт ответственности перед третьими лицами за использование настоящего заключения вне согласованных целей.

С уважением,

Команда Accounting.Az